

연차유급휴가의 보편적·실질적 보장을 위한 법제도 개선방안*

문 준 혁**

국문초록

휴식과 여가에 대한 권리는 모든 시민들에게 보편적·실질적으로 보장되어야 하지만, 그 보장의 핵심이 되는 법정 연차유급휴가 제도의 현실은 그렇지 못하다. 먼저 현행법은 연차유급휴가의 성격을 ‘보편적 휴식권의 보장’보다는 ‘기왕의 근로제공에 대한 보상’에 초점을 맞추어 파악하고 있는데, 이는 근로자 간 휴가 부여일수 격차 발생의 원인으로 지적되고 있다. 또한 어렵게 취득한 연차유급 휴가도 다양한 방해요인으로 인해 모두 소진(사용)하지 못하는 경향이 현저하며, 나아가 협소한 법 적용범위로 인하여 연차유급휴가를 비롯한 휴식권을 전혀 보장받지 못하는 제도적 사각지대가 발견된다.

이러한 문제점을 해결하기 위해, 이 글에서는 보편적 권리로서 연차유급휴가의 부여 방안 및 근속기간에 따른 근로자 간 휴가일수의 격차 해소 방안, 연차유급휴가의 실질적 사용 확대를 위한 사용자의 시기 지정

논문투고일자: 2025. 07. 25, 심사일자: 2025. 07. 26, 게재확정일자: 2025. 08. 06.

* 이 논문은 한국노동연구원 연구사업의 일환으로 수행된 『휴가의 경제적 효용 분석과 휴가 활성화 방안 연구』(2024) 중 필자가 작성한 부분을 수정·보완한 것이다.

** 성신여자대학교 법과대학 법학부 조교수, 법학박사

을 통한 휴가 소진 의무화 방안, 금전 보상 제한 방안 및 단기 위주의 연차유급휴가 사용 개선방안, 나아가 근로기준법의 협소한 인적 적용 범위 및 5인 미만 사업장 등 연차유급휴가의 제도적 사각지대 해소 방안 등에 대해 검토하였다.

주제어 : 연차유급휴가, 휴식권, 가산휴가, 장기휴가, 반차, 병가, 노무제 공자

- | | |
|--------------------|---------------------|
| I. 서론 | Ⅲ. 연차유급휴가 사용방식의 개선 |
| Ⅱ. 연차유급휴가 부여방식의 개선 | 필요성과 방안 |
| 필요성과 방안 | Ⅳ. 연차유급휴가 보장의 사각지대와 |
| | 해소방안 |
| | V. 결론 |

I. 서론

우리 근로기준법에서 활용하고 있는 기본적인 휴식제도로는 1일의 근로시간 도중에 부여되는 휴게(제54조), 근로주(working week) 사이에 근로의무 없는 날로 정해지는 주휴일(제55조 제1항), 관공서의 휴일에 부여되는 공휴일(제55조 제2항), 그리고 근로의무가 있는 근로일에 근로제공의무를 면하는 연차유급휴가(제60조 이하)가 있다.¹⁾ 그중에서도 연차유급휴가의 경우 단기(1일) 단위로 부여되는 휴일과 달리 1년간을 단위로 취득한 휴가를 일정 기간 동안 연속으로 사용할 수 있도록 하고, 나아가 근로자가 임금 삭감 없이 휴가기간을 스스로 결정할 수 있게 함으로써 노동으로부터 일정 기간 해방되고 사회적·문화적 시민 생활을 영위할 수 있는 기회를 보장하기

1) 이외에도 생리휴가(제73조), 출산전후휴가와 유·사산휴가(제74조) 및 남녀고용평등법상 배우자 출산휴가, 난임치료휴가, 가족돌봄휴가 등이 법정휴가로서 부여되고 있으나, 이는 특정한 목적과 사유 발생에 의해 부여된다는 점에서 일반적인 연차유급휴가와와는 구별된다.

위한 것으로서 본래적 의미에서의 ‘여가’²⁾를 보장하는데 그 기본적 취지가 있다.³⁾ 입법자는 이러한 여가의 중요성을 고려하여 「국민여가활성화기본법」(이하 ‘여가활성화법’)을 별도로 제정하여 모든 국민이 일과 여가의 조화를 이룰 수 있도록 적절한 수준의 여가를 보장받아야 함을 선언하면서(제5조 제1항), 국가와 지방자치단체는 여가 보장을 위하여 직장에서 휴가 사용이 촉진될 수 있도록 필요한 대책을 수립·시행하도록 하였다(동조 제2항).

그러나 현재의 법정 연차유급휴가 제도는 모든 일하는 사람의 휴식권을 보편적·실질적으로 보장하고 있다고 말하기는 어려운 실정이다. 여가활성화법에 따라 실시된 문화체육관광부의 「2023년 근로자휴가조사」에 따르면, 2022년을 기준으로 근로자들에게는 평균 16.6일의 연차가 부여되었지만 그 중 12.7일만 사용되어 연차소진율은 76.2%에 불과하였고, 사업장 규모가 작을수록 연차휴가 사용 일수도 낮은 경향(100인 이상 사업장에서는 평균 13.4일, 5-9인 사업장에서는 평균 11.2일)을 보였다. 또한 근무기간을 고려한 차등적 휴가 부여방식은 그 본래적 취지와는 달리 정규직과 비정규직 근로자 사이의 휴가부여일수의 격차를 늘리는 요인이 되고 있으며,⁴⁾ 이는 근로자 연령대별 평균 휴가 부여일수의 격차로도 나타났다(20대 14.8일, 30대 16.3일, 40대 17.8일, 50대 18.1일). 게다가 전체 임금근로자의 약 17%를 차지하는 5인 미만 사업장의 경우에는 근로기준법상 연차휴가제도의 적용범위에서 배제되어 있고, 근로기준법상 근로자의 범주에 포섭되지 못하는 노동제공자의 경우에도 보호의 사각지대에 놓여있다.

따라서 모든 국민의 여가와 휴식권을 보편적·실질적으로 보장하기 위해

2) 2015년 제정된 「국민여가활성화기본법」에서는 여가를 “자유 시간동안 행하는 강제되지 아니한 활동”으로 정의하고 있다(제3조).

3) 헌법재판소 2015. 5. 28. 선고 2013헌마619 결정.

4) 5인 미만 사업장 종사자를 포함한 최근의 실태조사에 따르면, 정규직 임금근로자가 평균 15.7일의 휴가일수를 부여받는데 비해 비정규직 임금근로자는 7.9일을 부여받았고, 실제 사용한 휴가일수는 정규직 11.0일, 비정규직 5.2일로 휴가일수 부여 및 사용 모두에서 현격한 격차가 발견되었다(손연정, “근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차”, 『월간 노동리뷰』 2025년 6월호, 한국노동연구원, 2025, 13면).

서는 현재의 법정 연차유급휴가 제도에 대한 전반적인 개선이 필요하다.⁵⁾ 이하의 내용에서는 법정 연차유급휴가 제도의 활용 실태와 문제점, 그리고 그 개선방안을 연차유급휴가 부여, 사용, 적용범위의 측면으로 나누어서 살펴보고자 한다.

II. 연차유급휴가 부여방식의 개선 필요성과 방안

1. 연차유급휴가 부여방식의 개선 필요성

가. 연차유급휴가를 바라보는 관점의 전환 필요성

먼저 연차유급휴가 제도의 근간이 되는 근로기준법 제60조는 1년간 80% 이상 출근한 근로자에게는 15일의 유급휴가를 주도록 하고(제1항), 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 최초 1년을 초과하는 계속 근로연수 2년마다 1일을 가산하여 유급휴가를 주도록 한다(제3항). 이러한 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수의 한도는 25일이다. 한편 사용자는 계속근로기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80% 미만 출근한 근로자에게는 1개월 개근시 1일의 유급휴가를 주어야 한다(제2항). 물론 법에서 정한 연차유급휴가의 부여 기준은 최저기준이므로(근로기준법 제15조), 노사관계 당사자는 근로계약이나 취업규칙, 단체협약을 통해 이를 상회하는 기준을 설정할 수 있다.

우리의 법정 연차휴가 기본 보장일수 15일은 국제노동기구(ILO)의 연차유급휴가(개정)협약(제132호; 1970년)에서 정한 연간 3근로주(working weeks, 주5일 근무기준 15일)와 동일하고, 유럽연합 노동시간지침(2003/88/ EC)에

5) 최근 치러진 대통령 선거에서 여당이 된 더불어민주당은 연차휴가 일수와 소진율을 선진국 수준으로 확대하여 연차휴가를 활성화 하겠다는 공약을 제시하면서, 연차유급휴가 취득 요건을 6개월 이상 계속근로로 완화, 연차휴가 저축제도(3년 이내) 도입 및 사용자 연차휴가 부여 의무 등 연차휴가 사용촉진제도 개선, 연차휴가 청구 또는 사용을 이유로 하는 불리한 처우 금지 등을 그 내용으로 언급한 바 있다.

서 정한 연간 4근로주보다는 다소 적으나, 근로의무가 없는 공휴일 일수를 함께 고려해보면 OECD 국가 중에서는 평균 정도의 휴식일을 보장하고 있는 것으로 나타나 15일의 기본 보장일수 자체는 적절한 수준이라고 할 수 있다.⁶⁾ 그러나 이들 국제 기준에서는 법정 연차유급휴가 취득에 별다른 조건을 부과하지 않고 이를 보편적 권리로써 보장하고 있는 반면, 우리의 경우에는 일정 기간 동안의 출근을 충족 또는 개근을 그 취득요건으로 하고 있다는 점에서 ‘근로 제공에 대한 보상’으로서 연차유급휴가의 성격이 강조되고 있다고 평가할 수 있다. 또한 유럽 등 서구국가의 입법례와는 달리 장기근속에 대한 보상으로 근속기간에 따른 가산휴가를 부여하고 있는 것도 이러한 근로보상적 관점에서 비롯된 것으로 이해할 수 있다.

이러한 보상적 휴가 부여방식은 1953년 근로기준법 제정 이래로 계속 유지되어 왔는데, 이는 당시의 국제기준인 ILO 연차유급휴가협약(제52호;1936년)과 일본 노동기준법의 영향을 받은 것으로 추측된다.⁷⁾ 그러나 생산성이 점차적으로 향상되고 근로자들의 휴식권 보장 요구가 강해지자,⁸⁾ ILO는 제98호 권고(1954년)를 통해 연차휴가 부여일수를 상향하는 한편 최소근무기간을 충족하지 못한 근로자들에게도 근무기간에 비례하여 연차휴가를 부여하도록 하였고, 이후 제정된 국제연합(UN)의 ‘경제적, 사회적 및

6) OECD, 「Employment Outlook 2021: Navigating the COVID-19 Crisis and Recovery」, 2021, p.293.

7) 당시 ILO 제52호 협약에서는 ‘1년 간의 연속적인 근로제공(service) 후’에 최소 6일의 연차유급휴가를 부여하도록 하면서 근속기간에 따라서 휴가를 가산할 수 있도록 하고 있었고, 1947년 제정된 일본 노동기준법 또한 1년 이상 근무하면서 근로일의 80% 이상 출근한 근로자에게 6일의 유급휴가를 주도록 하면서 근속기간에 따라 가산휴가를 부여하도록 하고 있었기 때문이다. 같은 취지로 김근주, “연차휴가제도의 보상적 성격에 관한 비판적 검토”, 「노동법연구」 제39호, 서울대 노동법연구회, 2015, 138-139면.

8) 따라서 많은 국가들에서 자체적으로 협약상 기준을 상회하는 연차유급휴가를 부여하였고, 2차 세계대전 이후 UN이 발표한 세계인권선언(1948)에서는 “모든 사람은 노동시간의 합리적 제한과 정기적인 유급휴가를 포함하여 휴식과 여가의 권리를 가진다”(제24조)라고 하여 연차유급휴가에 대한 보편적 보장 원칙을 선언하였다(이철수, 「휴일·휴가제도에 관한 연구」, 한국노동연구원, 1999, 17-18면).

문화적 권리에 관한 국제규약'(1966년)에서 ‘모든 사람이 휴식과 여가를 향유할 권리를 가진다’고 선언하자 기존 연차유급휴가 협약의 개정협약(제132호)을 1970년에 마련하면서 보편적 권리로서의 연차유급휴가 부여 원칙을 명확히 하였다.

이처럼 연차유급휴가를 기왕의 근로제공에 대한 보상이 아니라 모든 근로자가 향유해야 할 보편적 권리로 보장하는 것이 국제적인 추세라고 할 수 있다. 그러나 우리는 여러 차례의 법 개정을 거치며 그 보상적 성격을 점차적으로 완화해오고 있기는 하지만,⁹⁾ 연차유급휴가를 바라보는 관점은 여전히 과거에 머물러 있다. 계속근로기간 1년 이상인 근로자가 근로연도 중도에 퇴직한 경우 중도퇴직 전 1년 미만의 근로에 대하여 유급휴가를 보장하지 않는 근로기준법 제60조 제2항이 헌법상 근로의 권리를 침해하는지가 다투어진 사건에서,¹⁰⁾ 헌법재판소의 다수의견은 “근로자의 정신적·육체적 휴양의 필요성이 기본적으로는 근로의무의 이행과 불가분의 관계에 있다는 점을 고려한 것”이라거나 “근로자의 정신적·육체적 휴양의 필요성은 상당기간 근로가 계속 제공되는 것을 전제로 한다”고 보아 근로연도 중도퇴직자의 중도퇴직 전 근로에 관하여 반드시 그 근로에 상응하는 등의 유급휴가를 보장하여야 하는 것은 아니라고 보았다. 또한 대법원도 이러한 관점에 입각하여 “연차유급휴가는 근로자가 사용자에게 근로를 제공하는 관계에 있다는 사정만으로 당연히 보장받을 수 있는 것이 아니라, 1년간 8할 이상 출근하였을 때 비로소 부여받을 수 있는 것이므로 다른 특별한 사정이 없는 한 이는 1년간의 근로에 대한 대가”라고 보고 있다.¹¹⁾

그러나 지금 우리에게 필요한 것은 ‘열심히 일한 당신, 떠나라’라는 광고 문구가 아니라 ‘행복은 여가 안에 있고, 우리는 여가를 갖기 위해 여가 없이 바쁘게 움직인다’는 아리스토텔레스적 관점이다.¹²⁾ 연차유급휴가와 같은 휴

9) 관련 규정의 연혁에 대해서는 김근주(2015), 앞의 논문, 137-143면의 논의 참조.

10) 헌법재판소 2015.5.28. 선고 2013헌마619 결정.

11) 대법원 1991.11.12. 선고 91다14826 판결; 대법원 2014.3.13. 선고 2011다95519 판결 등.

12) 송대현, “아리스토텔레스의 『정치학』 7-8권에서 여가(scholê) 개념”, 『서양고전학

식과 여가에 대한 권리는 국민들의 근로의 권리와 인간답고 문화적인 생활을 보장하는데 필수적인 것이므로(헌법 제32조 제1항 및 여가활성화법 제2조 참조), 국제기준과 같이 모든 근로자에게 추가적인 조건 없이 보편적으로 부여되는 것이 바람직하다. 앞서 소개한 헌법재판소 결정에서 재판관 4인이 반대의견을 통해 밝혔듯, “오늘날 기본적 근로조건으로서의 근로자의 휴식은 근로제공으로 인한 피로 회복만이 아니라 건강하고 문화적인 생활의 실현에 기여하는 것이어야 하므로 근로자에게 일정 기간 정신적·육체적 휴양의 기회를 부여하는 것은 근로관계에서 인간의 존엄성을 보장하기 위한 기본 전제”이기 때문이다. 유럽사법재판소 또한 연차유급휴가의 목적은 근로제공으로 인한 신체적·정신적 피로 해소에만 있는 것이 아니라 휴식과 자유시간을 누릴 수 있도록 하는 것에도 있다는 점을 확인하고 있다.¹³⁾ 또한 이미 공무원복무규정 등에서 공무원에 대해서는 별도의 출근율 요건 없이 재직기간에 따라 연가가 당해연도부터 곧바로 부여되도록 하고 있다는 점도 염두에 둘 필요가 있다.

나. 가산휴가 부여의 문제점

한편 우리 연차유급휴가 제도는 1년간의 출근율 조건 충족 시 연간 기본 15일의 휴가를 보장하면서 근속기간에 비례하여 휴가일수를 추가적으로 부여하는 한편, 1년 미만 근로자에 대해서는 기본 휴가일수인 15일에 비례한 휴가가 아닌 1개월 개근시 1일의 휴가를 부여하는 가산휴가방식을 활용하고 있다. 이러한 가산휴가의 취지는 근로자의 장기근속을 유도하기 위한 일종의 ‘공로보상’으로 이해될 수 있는데, 과거 ILO 제52호 협약에서는 이를 허용하는 규정을 두었으나 현행 132호 협약에서는 가산휴가에 대해서 관련 규정을 두고 있지 않으므로, 이러한 휴가부여방식이 현재의 국제기준과 어긋나는 것은 아니다. 그러나 비교법적으로 볼 때 법정 휴가일수를 근속기간에 따라 가산하는 입법례로는 우리나라와 일본,¹⁴⁾ 대만 등의 동아시아 국가

연구」 제53권 제2호, 한국서양고전학회, 2014, 140-141면.

13) EuGH 22.11.2011 - C-214/10(KHS AG v Winfried Schulte)

들과 캐나다의 사례 정도만 확인되었다.

우리나라의 경우 유럽 등 해외국가와 비교했을 때 기본 보장일수는 15일로 적은 편이지만, 가산휴가를 통해 실제 보장되는 휴가일수가 늘어날 수 있다. 다만 이러한 휴가보장방식은 근속기간에 따라 근로자 간 휴가부여일수의 격차를 만들 수 밖에 없고, 특히 근로계약 기간의 정함이 없는 정규직 근로자에 비해 기간제 근로자에게 불리한 방식이다. 똑같이 4년간 근로자로서 성실히 근로를 제공하였다고 하더라도 정규직 근로자에게는 총 57일(11+15+15+16)의 연차휴가가 부여되는 반면, 기간제법상 사용제한기간인 2년 후 이직하여 다시 기간제 근로계약을 체결한 근로자에 대해서는 총 52일(11+15+11+15)의 연차휴가가 부여되고, 1년 단위 기간제 근로계약을 반복한 근로자에 대해서는 총 44일(11+11+11+11)의 연차휴가가 부여되기 때문이다. 이처럼 고용형태와 근로계약 기간이라는 우연한 사정에 의해 똑같은 기간 동안 근로제공을 했음에도 휴가일수의 보장 수준에 30%가량의 차이가 발생하는 것은 바람직하다고 보기 어렵다.

특히 최근 비정규직 근로자의 비중이 역대 최고치로 증가하면서 기간제 근로자의 규모도 큰 폭으로 증가한 상황에서, 이러한 가산휴가 방식으로 인한 휴가 보장일수의 격차도 더 커질 수 밖에 없다. 또한 최근 비정규직 근로자의 상당부분을 청년층이 차지하고 있고, 이들은 중장년 근로자에 비해 당연히 근속기간이 짧을 수 밖에 없으므로 휴가부여에 있어서 연령에 따른 격차가 발생할 가능성이 높다. 「2023년 근로자휴가조사」에서도 근로자 연령대별 평균 휴가 부여일수는 14.8일, 30대 16.3일, 40대 17.8일, 50대 18.1일로 분명한 격차가 나타나고 있으나 연차휴가 소진율은 이와 반비례하여(20대 82%, 30대 82.3%, 40대 72.4%, 50대 66.1%) 휴가를 적극적으로 사용하고자 하는 청년층에게 휴가 일수가 더 적게 부여되고 있는 것이 확인되었다.

14) 일본의 경우에는 고용일로부터 6개월간 계속근무하고 전체 근로일의 80% 이상 출근한 근로자에게 10일의 유급휴가를 주도록 하면서, 6개월 이상 계속 근무한 근로자에 대해서는 계속근무연수 1년에 1일, 2년에 2일, 3년에 4일, 4년에 6일, 5년에 8일, 6년 이상에 10일을 가산하고 있다(일본 노동기준법 제39조 제1항 및 제2항).

사회적으로도 평생직장이라는 개념이 희미해지면서 근로자가 한 회사에서 평균적으로 근무하는 기간이 점차 짧아지는 상황에서,¹⁵⁾ 근로자의 장기근속을 유도하기 위해 가산휴가를 유지하는 것보다는 변화한 사회경제적 환경에 맞추어 가산휴가를 폐지하는 대신 모든 근로자에게 기본적으로 보장되는 휴가일수를 상향하는 것이 휴식권의 보편적 보장 취지에 보다 부합할 것이다.

2. 연차유급휴가 부여방식의 개선방안

이상의 개선 필요성을 고려하면 연차유급휴가의 부여 방식을 국제기준에 부합하는 방향으로 개선할 필요가 있다.¹⁶⁾ 먼저 연차유급휴가의 부여에 있어서 출근율이나 개근 요건을 삭제하고 근로자의 보편적 권리로서 여가와 휴식에 대한 권리를 인정할 필요가 있다. 이는 연차유급휴가를 바라보는 인식을 전환하기 위해서 뿐만 아니라, 후술할 연차유급휴가의 사용 및 금전보상과 관련된 난맥상을 해소하기 위해서도 필요하다. 현행법과 같이 연차유급휴가를 근로제공에 대한 보상으로 인식하는 이상 미사용 연차휴가 수당에 대한 청구도 원칙적으로 인정할 수 밖에 없으며, 휴가에 대한 권리취득 시점도 그 전년도 1년간의 근로를 마친 다음날 발생하는 것으로 볼 수 밖에 없기 때문이다.¹⁷⁾

15) 통계청이 발표한 2022년 일자리행정통계에 따르면, 근속기간별 근로자의 비율은 근속기간 1년 미만인 18.4%, 1~2년 20.7%, 2~3년 13%, 3~5년 15.7%, 5~10년 16.5%로 3년 미만 근속한 근로자가 전체 근로자의 절반정도에 해당한다. 반면 근속기간이 10년이상~20년 미만 근로자는 전체의 10.4%, 20년 이상인 근로자는 5.3%에 불과하다.

16) 이와 관련된 선행연구로는 강성태 외, 「노동시간 주요제도 개선방안 및 운영상 쟁점 검토」(연구기관 한국노동법학회), 고용노동부 학술연구용역보고서, 2020, 43-53면; 김근주, “근로시간 및 휴식제도의 중장기적 개편 방향”, 「월간 노동리뷰」 2024년 2월호, 한국노동연구원, 2024, 63-65면; 김홍영, “휴식 보장을 위한 연차휴가의 제도개선론”, 「노동법연구」 제40호, 서울대학교 노동법연구회, 2016, 165-179면 등 참조.

17) 이와 관련하여 1년 기간제 근로자의 계약기간이 만료되는 경우 근로자가 청구

또한 근로자 간 휴가보장 격차를 발생시키는 가산휴가는 삭제하고 그에 상응하여 기본 휴가보장일수를 늘리는 방안을 검토해볼 수 있다.¹⁸⁾ 2024년 발표된 ‘경제활동인구조사 근로형태별 부가조사’ 결과에 따르면 전체 임금 근로자의 평균 근속연수는 6년 4개월이고, 정규직의 경우에는 8년 6개월인데, 이를 현행 가산휴가 부여기준에 대입하면 대략 3일정도가 가산되어 평균적으로 18일의 연차유급휴가가 법적으로 근로자에게 보장되고 있는 실정이다. 그렇다면 가산휴가를 폐지하는 대신 이를 감안하여 연간 연차유급휴가 일수를 18일로 상향하는 것은 일응의 합리성을 갖춘 것으로 볼 수 있다.¹⁹⁾

할 수 있는 연차휴가수당이 최대 11일분인지 아니면 최대 26일분(11일+15일)인지에 대해서 해석상 논란이 있었는데, 최근 대법원은 연차휴가를 사용할 권리는 다른 특별한 정함이 없는 한 그 전년도 1년간의 근로를 마친 다음 날 발생한다고 보아야 하므로, 그 전에 퇴직 등으로 근로관계가 종료한 경우에는 연차휴가를 사용할 권리에 대한 보상으로서의 연차휴가수당도 청구할 수 없다고 보아 이 경우에는 최대 11일의 연차휴가가 발생한다고 보았다(대법원 2021.10.14. 선고 2021다227100 판결).

- 18) 우리의 가산휴가는 기본 휴가보장일수와도 밀접한 연관성을 갖는데, 이는 관련 입법의 경과와 당시의 논의를 통해 확인할 수 있다. 근속기간에 비례한 연차휴가 가산은 1961년의 근로기준법 개정을 통해 신설되었다. 당시에는 1개월 당 1일의 월차유급휴가를 부여하면서 연차유급휴가를 1년간 개근한 근로자에 대해서는 8일, 9월 이상 출근한 자에 대해서는 3일을 주도록 하면서 2년 이상 계속 근로자에 대해 1년을 초과하는 근로연수 1년에 대해 1일의 가산휴가를 주도록 하였다.

그러던 중 1989년 법개정을 통해 연차휴가의 기본 부여일수를 1년 개근자의 경우 8일에서 10일, 9월 이상 출근자에 대해서는 3일에서 8일로 개정하였고, 2003년 법개정을 통해서도 월차유급휴가와 연차유급휴가를 통합하여 1년간 8월 이상 출근한 근로자에게 기본적으로 15일의 휴가를 보장하도록 하면서 연차휴가를 2년마다 1일씩 가산하되 그 한도를 25일로 설정하였다. 당시 노사정위원회 근로시간단축특별위원회에서는 연차휴가부여 일수를 1년 이상인자는 18일로 하되 근속연수는 3년 당 1일로 하여 상한을 22일로 하는 방안을 공익위원안으로 제시하였는데, 결과적으로 최종 정부안을 마련하는 과정에서는 보장일수의 상한과 하한의 폭을 넓히고 대신 가산기간을 줄이는 방식으로 입법이 이루어지게 되었다.

- 19) 물론 이는 근속기간이 긴 근로자들에게는 불리한 조치가 될 수 있으나, 근로기준법상 근로조건은 최저기준이므로 근로관계 당사자는 이러한 법개정을 이유로 근로조건을 저하해서는 안되기 때문에(근로기준법 제3조), 종전의 취업규칙이나

또한 연차유급휴가의 완전한 취득에 필요한 최소기간도 현행 1년에서 국제기준에 부합하도록 6개월로 단축하고,²⁰⁾ 6개월 미만인 근로자에 대해서는 비례적 부여를 원칙으로 하여 1개월당 1.5일(연간 18일÷12개월)의 연차유급휴가를 부여하는 것이 바람직하다. 이에 대해서는 이미 2003년 근로기준법 개정 당시 노사정위원회 공익위원안이 연차휴가를 18일로 정하면서 1년 미만 근속자에 대해 1개월당 1.5일의 유급휴가를 부여하는 방안을 제시한 바 있다. 그러나 이후 정부안에서는 우리 법 체계에서는 1일 단위로 휴가를 부여하고 있다는 이유로 현행과 같이 1개월 개근 시 1일의 휴가를 보장하는 것으로 하였는데,²¹⁾ 이는 보편적 휴가보장이라는 측면에서 1년 미만 근무자를 차별적으로 취급하는 것이 될 뿐만 아니라, 이미 현행법에서 통상 근로자에 비해 소정근로시간이 짧은 단시간근로자에 대해서는 비례적 보호를 원칙으로 하여 연차유급휴가를 시간단위로 부여할 수 있도록 하고 있으므로(근로기준법 제18조 제2항 및 시행령 제9조 [별표 2]) 1개월당 1.5일의 휴가를 보장하는 것이 불가능하다고 보기도 어렵다.

Ⅲ. 연차유급휴가 사용방식의 개선 필요성과 방안

1. 연차유급휴가 사용방식의 개선 필요성

가. 낮은 연차유급휴가 사용률

앞선 내용을 통해 연차유급휴가의 부여방식과 관련된 쟁점을 살펴보았는

단체협약에서 정한 유리한 근로조건은 계속해서 적용된다고 보아야 할 것이다. 또한 모든 근로자의 기본적 연차유급휴가일수를 일률적으로 상향하면서 발생할 수 있는 사용자의 부담을 완화하기 위해 부칙규정을 두어 1년당 1일씩 단계적으로 이를 상향하게 하는 방식도 충분히 검토할 수 있다.

20) 일본의 경우에도 1993년의 법개정을 통해 연차유급휴가 완전 취득기간을 1년에서 6개월로 단축한 바 있다.

21) 노동부, 「근로기준법 개정(안) 설명자료」, 2003.4., 52면.

데, 이하의 내용에서는 부여된 연차휴가의 사용과 관련된 쟁점에 대해서 살펴보고자 한다.

우리 근로기준법은 근로자가 청구한 시기에 사용자가 연차유급휴가를 주도록 하면서 이 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하도록 하고, 다만 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있도록 하고 있다(제60조 제5항).²²⁾ 연차유급휴가는 원칙적으로 발생 후 1년간 행사하지 않으면 소멸되지만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다(제60조 제7항). 다만 우리 판례는 “연차휴가권을 취득한 근로자가 그 휴가권이 발생한 때로부터 1년 이내에 연차휴가를 사용하지 아니하거나 1년이 경과하기 전에 퇴직 등의 사유로 인하여 더 이상 연차휴가를 사용하지 못하는 것으로 확정된 경우에는 그 휴가권이 소멸하는 대신 연차휴가일수에 상응하는 임금으로서 연차휴가수당을 청구할 수 있다”는 입장을 취해오고 있으며,²³⁾ 또한 연차휴가를 사용할 수 있게 된 날부터 퇴직하기 전까지 실제 휴가를 사용할 수 있었던 일수가 이미 취득한 휴가일수보다 적은 경우, 취득한 휴가일수 모두에 대해 연차휴가수당을 청구할 수 있다고 본다.²⁴⁾

또한 근로기준법 제61조는 사용자가 연차유급휴가의 사용촉진 제도를 시행하였음에도 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 않은 휴가에 대해 보상할 의무가 없고 이것이 사용자의 귀책사유에도 해당하지 않는다고 하여 미사용 연차유급휴가에 대한 금전보상

22) 최근 선고된 대법원 판결은 ‘근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우’에 해당하는지 여부는 근로자가 담당하는 업무의 내용과 성격, 근로자가 지정한 휴가 시기의 예상 근무인원과 업무량, 근로자의 휴가 청구 시점, 대체근로자 확보의 필요성 및 그 확보에 필요한 시간 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 밝히고 있다(대법원 2025.7.17. 선고 2021도11886 판결).

23) 대법원 1990. 12. 26. 선고 90다카12493 판결, 대법원 1995. 6. 29. 선고 94다18553 판결, 대법원 1996. 11. 22. 선고 95다36695 판결 등

24) 대법원 2005. 5. 27. 선고 2003다48549 판결.

이 가능하다는 점을 간접적으로 보여주고 있다.²⁵⁾ 그리고 근로기준법 제62조는 근로자의 시가지정원칙의 예외로서 사용자가 근로자대표와의 서면합의에 따라 연차유급휴가일에 갈음하여 특정한 근무일에 근로자를 휴무시킬 수 있도록 하는 대체휴가를 허용하고 있다.

이처럼 현행 제도는 휴가를 근로자가 주도하여 사용하도록 하면서 동시에 미사용 연차휴가에 대해 금전 보상을 허용하고 있는데, 이는 근로자들이 부여된 연차유급휴가를 모두 사용하지 않도록 하는 원인으로 지목되고 있다. 「2023년 근로자휴가조사」에 따르면, 근로자들에게는 평균 16.6일의 연차가 부여되었지만 그중 12.7일만을 사용하여 연차유급휴가의 사용률(소진율)은 76.2%에 불과한 것으로 나타났다. 이처럼 연차유급휴가를 모두 사용하지 못한 이유에 대한 응답으로는 대체인력 부족(19.7%), 연차수당 수령(19.6%), 업무량 과다(15.6%), 함께 해야 하는 업무 특성(13%), 작업 일정상(10.5%), 상사의 눈치(4.3%) 때문이라는 응답이 많았다(1순위 응답 기준). 또한 기업의 종사자 규모가 작을수록(5~9인, 10~19인) ‘대체인력 부족’이라는 응답이 높았고, 100인 이상의 경우 ‘작업 일정상’, ‘함께 해야 하는 업무 특성상’ 휴가를 사용하지 못했다는 응답이 크게 증가하였다.²⁶⁾

이는 결국 사용자가 근로자들이 연차유급휴가를 적극적으로 사용할 수 있는 여건을 조성하지 못한다면 현재의 연차유급휴가 사용 실태가 개선될 수 없음을 시사한다. 기업의 입장에서는 한 명이 빠지면 업무가 제대로 돌아갈 수 없을 정도로 유지인력을 최소화하려는 경영전략을 취하면서, 근로자들에게 연차수당을 추가로 지급하더라도 연차휴가를 사용하지 않도록 하려는 유인을 갖게 되기 때문이다.²⁷⁾ 또한 이는 낮은 임금을 보충하기 위해

25) 김홍영(2016), 앞의 논문, 181면.

26) 손연정(2025), 앞의 논문, 17면에 따르면, 기업 인사담당자를 대상으로 한 심층 면접 결과에서도 기업규모와 관계없이 대체인력 부족 문제가 연차휴가 사용의 가장 큰 제약요인으로 언급되었다고 한다.

27) 근로기준법에서 연차유급휴가 사용 촉진 제도를 두고 있음에도 이를 활용하는 사업체가 57.8%에 그친다는 점도 이를 뒷받침한다. 이에 대한 분석으로는 배규식, “한국의 장시간 노동”, 「장시간 노동과 노동시간 단축(I)」, 한국노동연구원, 2011, 164-169면.

연차휴가를 사용하는 대신 금전적 보상을 받고자 하는 근로자들의 이해와 맞물리면서 연차유급휴가 사용률을 낮추는 주요한 요인이 되고 있다.

나. 단기적 휴가사용의 증가

한편 연차유급휴가는 비교적 장기간에 걸쳐 근로의무를 면제해 줌으로써 근로자로 하여금 신체적·정신적 회복과 동시에 사회적·문화적 여가생활을 충분히 보장해주는 데 그 기본적인 취지가 있다.²⁸⁾ ILO의 제132호 협약에서 최소 3근로주의 휴가를 부여하도록 하면서 이를 분할하여 사용할 수 있도록 하되, 노사 당사자 간 별다른 약정이 없는 한 분할된 하나의 휴가 부분은 적어도 연속하는 2주간 계속되도록 한 것 또한 이러한 취지에서 비롯된 것이다(article 8).

그러나 우리 근로기준법은 연차유급휴가의 기본 부여 단위를 ‘일(日)’ 단위로 하면서 이를 연속적으로 사용하는 것에 대해서는 아무런 규정을 두지 않았다. 그 결과 휴일을 제외한 5일 이상 장기휴가를 사용한 근로자는 2022년 기준 6.7%에 불과하였고, 코로나19 바이러스가 유행하기 이전인 2019년에도 18.2%에 그쳤다. 오히려 대부분의 사업장(73.3%)에서는 반차(4시간), 반반차(2시간) 등 시간 단위 연차휴가제도가 활용되는 등 연차유급휴가 제도의 본래적 취지와는 달리 초단기적 휴가 사용이 크게 증가하고 있어, 휴가제도의 본래적 취지에 맞는 연차유급휴가 사용방식에 대한 고민이 필요한 시점이다.

다. 병가에 대한 규율 부재

또한 우리 법은 근로자가 업무 외의 사유로 질병에 걸리거나 부상을 입는 경우에 사용할 수 있는 병가에 대해서 별도의 규정을 두고 있지 않아, 실무에서는 이 경우에 연차유급휴가를 사용하여 치료 내지 요양을 하는 것이 일반적이다. 그러나 연차유급휴가의 부여 취지는 근로자가 온전히 여가와 자유시간을 향유하도록 하여 시민으로서 사회적이고 문화적인 활동을

28) 대법원 2008. 10. 9. 선고 2008다41666 판결.

할 수 있도록 보장하는 것에 있으므로 이를 연차휴가를 통해 사용하는 것은 그 의의에 부합한다고 보기 어렵다.²⁹⁾

국제기준에서도 이를 감안하여 병가와 연차휴가를 달리 취급하도록 하고 있다. ILO 제132호 협약에서는 질병이나 부상 등으로 근무할 수 없는 기간은 최저 연차유급휴가의 일부로 산입하지 못하도록 하고 있으며(article 6),³⁰⁾ 독일 연방휴가법(BUrlG)에서도 관련법에 의해 유급으로 처리되는 병가 기간은 휴가기간에 산입되지 않도록 하며, 휴가기간 중 근로자에게 질병이 있었던 경우 해당 기간은 연차휴가로 산입되지 않도록 하는 규정을 두고 있다(제9조 및 제10조).

우리의 경우에도 공무원에 대해서는 연가 이외에 병가를 별도로 부여하고 있다. 국가공무원 복무규정 제17조와 제18조에 따르면 행정기관의 장은 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없는 경우 등에는 연 60일의 범위에서 유급병가를 승인할 수 있도록 하면서, 연간 6일을 초과하는 병가 일수에 대해서는 의사의 진단서를 첨부하도록 하고 진단서가 첨부되지 않은 병가 중 연간 6일을 초과하는 병가 일수는 연가에서 빼도록 하고 있다. 이처럼 공무원과 근로자를 법적으로 달리 취급하는 것에는 합리적인 이유가 필요한데,³¹⁾ 물론 공무원과 민간 근로자는 그 법적 지위가 상이할 뿐만 아니라 여타 근로조건에도 큰 차이가 있기는 하겠지만 여가에 대한 권리나 질병으로부터 회복 필요성 등의 사실적 측면에서는 차이가 없으므로 이를 달리 취급할 이유가 있다고 보기 어렵다.

29) 김근주, 「연차휴가제도에 관한 연구」, 한양대학교 법학박사학위논문, 2012. 176-177면.

30) 한편 ILO는 사회보장 최저기준에 관한 협약(제102호) 및 의료서비스와 상병수당에 관한 협약(제130호)을 통해 병가에 대해 상병수당(sickness benefit)을 지급할 것을 권고하고 있다.

31) 공무원과는 달리 산재보험에 가입한 근로자에 대하여 통상적인 경로와 방법으로 출·퇴근을 하던 중 발생한 재해를 업무상 재해로 인정하지 아니하는 것이 헌법상 평등원칙에 위배되는지 여부가 다투어진 헌법재판소 2013.9.26. 선고 2012헌가16 결정에서 재판관 5인의 다수의견은 이것이 헌법상 평등원칙에 위배된다는 것이었지만, 위헌선언에 필요한 정족수(6인)에 미치지 못하여 합헌결정이 내려졌다.

2. 연차유급휴가 사용방식의 개선방안

가. 휴가사용에 대한 사용자의 의무 부여

이러한 문제점을 감안하면, 우선 국제기준과 같이 연차휴가의 시기를 원칙적으로 사용자가 지정하도록 하고 근로자의 휴가사용을 사용자의 의무로 규정하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 이와 관련하여 최근 일본 노동기준법의 개정과 이에 따른 연차휴가 소진율의 유의미한 상승은 우리에게도 시사점을 제공한다. 일본은 공휴일을 날짜로 특정하는 대신 요일로 특정하여 실제 유효한 공휴일 수가 많지만, 대신 법정 연차유급휴가 일수가 적고 그 소진율도 낮은 국가이다. 이를 해소하고자 일본정부는 근로기준법을 수차례 개정하면서 연차휴가 사용을 활성화하고자 노사협정에 의한 계획휴가제도(우리의 근로기준법 제62조와 같은 대체휴가), 시간단위 분할제도 등을 도입하였으나 직장 내 분위기 상 휴가사용을 자제하는 기업문화로 인해 큰 효과는 없었고, 그 결과 연차휴가 소진율이 2010년대 초반까지 40% 후반에 머물렀고 2019년에도 52.4% 수준으로 낮아 휴가활성화에 어려움을 겪던 국가였다.

이에 일본정부는 2018년 ‘일하는 방식의 개혁’과 관련된 일련의 법개정을 추진하면서 연차유급휴가가 10일 이상인 근로자를 대상으로 그 중 5일에 대해서는 사용자가 매년 시기를 지정하여 휴가를 부여하도록 하면서(노동기준법 제39조 제7항), 이를 위반할 경우 30만엔 이하의 벌금을 부과하는 조항을 신설하였다.³²⁾ 그 결과 연차휴가 소진율은 2020년 56.3%, 2022년 58.3%, 2023년 62.1%로 급상승하였는데, 이는 연차휴가 소진을 사용자의 의무로 하는 규율 방식이 휴가 활성화에 충분히 효과적임을 보여주는 사례라고 할 수 있다. 다만 그렇다고 하더라도 당장 국제기준과 같이 근로자의 모든 연차휴가일수를 사용자가 시기를 지정하여 사용하도록 하는 것은 근로자의 선택권을 과도하게 제한하여 반발을 불러올 수 있으므로, 현재의 연차휴가 보장과 사용격차인 4일 정도를 반드시 사용하도록 사용자에게 시기

³²⁾ 이정, “일본 근로시간법제의 변천사”, 「일본 근로시간법제의 변천과 정책적 시사점」, 한국노동연구원, 2020, 20면.

지정 의무를 부여하는 정도에서 시행실태에 따라 단계적으로 이를 확대하는 방안을 검토해볼 수 있다. 또한 이에 따라 휴가를 부여하는 경우에는 그 시기에 대해 근로자대표와 협의하도록 하고, 근로자들이 휴가를 준비할 수 있도록 상당한 기간 전에 이를 통지할 필요가 있다.

나. 미사용 연차휴가에 대한 금전보상 금지

한편 근로자가 보편적 권리로서 연차휴가를 향유하도록 하기 위해서는 미사용 연차휴가에 대한 금전보상을 원칙적으로 금지하여 휴식에 대한 권리를 돈으로 팔지 못하도록 할 필요가 있다. 따라서 앞서 언급한 사용자에게 의한 휴가사용을 의무화하는 것을 전제로 근로기준법 제61조의 연차유급휴가 사용촉진제도는 활용도도 낮을 뿐만 아니라 사용자와 근로자의 담합이 있으면 금전보상을 가능케 하는 제도이므로 삭제하고,³³⁾ 국제기준과 같이 연차휴가 취득 후 그 기간 중 중도퇴직하는 등의 특별한 사정이 있는 경우에만 금전보상을 허용하는 것이 바람직하다.³⁴⁾ 또한 근로자가 주어진 연차휴가를 다 사용하지 못한 경우에는 곧바로 소멸하도록 하는 것이 아니라 이를 이월하거나 저축하여 필요할 때 사용할 수 있도록 하는 일종의 저축휴가제의 도입을 검토해볼 수 있다.³⁵⁾

다. 장기휴가 활성화 및 시간단위 분할사용 제한

나아가 연차유급휴가가 그 본래적 목적에 부합하여 충분한 여가와 휴식을 보장할 수 있도록 장기휴가를 촉진하는 방안에 대해서도 법제도적 검토가 필요하다. 가능한 방안으로는 먼저 앞서 제안한 것과 같이 사용자에게 시기지정 의무가 있는 4일의 연차휴가에 대해서는 원칙적으로 연속하여 휴

33) 강성태 외(2021), 앞의 보고서, 47면.

34) 다만 이로 인해 저임금근로자들의 소득이 감소할 수 있으므로, 이들의 휴가사용을 실질적으로 지원할 수 있는 정책적 방안이 함께 고민되어야 한다.

35) 이에 대한 독일의 논의로는 김기선, “일·생활 균형을 위한 근로시간저축제의 도입방향”, 「법학논총」 제37권 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2020, 130-143면의 논의 참조.

가를 사용하도록 하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 물론 이는 국제기준에서 말하는 최소 2근로주의 연속사용에는 미치지 못하는 것이기는 하지만, 공휴일에 연속하여 사용하도록 한다면 주말을 포함하여 최대 9일의 연속휴식을 보장할 수 있게 된다. 또한 이를 사용자의 시기지정을 통해 집단적으로 부여한다면 근로자의 입장에서는 업무부담이나 휴가 중 업무연락을 받아 여가를 방해받는 문제를 피할 수 있고, 사용자의 입장에서도 근로자 일부만 휴가를 사용하여 전체적인 생산성이 저하되는 것 보다는 집단휴가를 통해 휴가를 소진하도록 하는 것이 효율적일 수 있다.

또한 근로자들이 반일단위 또는 시간단위로 연차휴가를 사용하도록 하는 것은 분명 연차유급휴가의 보장취지에 비추어 보았을 때 바람직하지는 않지만, 근로시간에 대한 선택권이나 근로시간단축청구권, 그리고 유급병가제도가 제대로 갖춰져있지 않은 상황에서는 근로자의 필요에 따라 연차휴가를 유연하게 활용할 수 있다는 장점이 있기 때문에 추가적인 실태조사와 이해관계자 의견청취를 바탕으로 신중하게 접근할 필요가 있다. 다만 그 분할사용의 근거는 일본과 같이 법개정을 통해 명시할 필요가 있고, 이를 인정하는 경우에도 단시간 근로자가 아닌 통상 근로자가 전체 연차휴가를 시간단위로 사용하는 것은 근로시간 관리에 어려움을 초래할 수 있고 근로시간에 대한 법적 규율을 회피하는 수단으로 악용될 수 있으므로 그 사용가능범위와 방법에 대해서는 제한을 두는 것이 필요하다.³⁶⁾ 또한 이는 어디까지나 근로자의 필요에 의해 허용되는 것이므로 사용자에 의한 대체휴가 등에 있어서는 분할사용이 허용되지 않는 것을 원칙으로 할 필요가 있다.

라. 법정 병가제도의 도입

장기적인 과제로는 연차유급휴가가 온전히 그 목적대로 사용될 수 있도

36) 일본의 경우에는 해당 사업장에 과반수 노조가 있는 경우에는 그 노조, 과반수 노조가 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자와의 서면합의로 시간 단위 유급휴가를 부여할 수 있는 근로자의 범위, 시간단위로 부여할 수 있는 유급휴가의 일수(5일 이내)를 정하는 경우에는 일 단위 부여원칙에도 불구하고 시간 단위 부여가 가능한 것으로 규정하고 있다(노동기준법 제39조 제4항).

록 법정 병가제도를 도입할 필요가 있다. 이에 대해서는 구체적인 국제기준은 없으나 ILO 사회보장협약(제102호, 제130호 및 제134호) 등에서 상병수당을 실시하도록 하면서 그 전제로서 병가를 실시하도록 하고 있으며, OECD 회원국 대부분은 나름의 병가제도를 가지고 있으며 우리와 일본 정도만 이를 시행하지 않고 있는 실정이다.³⁷⁾ 또한 최근 남녀고용평등법 등에서 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 가족돌봄휴가를 부여하도록 하면서(법 제22조의2), 정작 본인을 돌볼 병가를 부여하지 않는 것은 납득하기 어렵다는 지적이 있다.³⁸⁾ 상병수당의 경우에 재원마련 등의 이유로 당장 시행이 어렵다고 하더라도, 필요한 경우에는 적어도 무급으로라도 병가를 사용할 수 있도록 하여 근로자가 신체적·정신적으로 회복할 수 있는 시간적 여유를 주는 것이 필요하다.

IV. 연차유급휴가 보장의 사각지대와 해소방안

이상의 내용을 통해 연차유급휴가의 부여와 사용에 대한 법적 규율의 기본 틀과 한계에 대해서 살펴보았다. 그러나 이마저도 적용받지 못하는 제도의 사각지대도 광범위하게 존재한다. 첫 번째로 살펴볼 사각지대의 원인은 근로기준법상 보호대상이 되는 근로자 개념이 협소하다는 점에서 발생한다.

1. ‘근로자’에게만 적용되는 연차유급휴가 제도의 한계와 법적 대응 방향

가. 근로기준법의 근로자 개념에 대한 개관

근로기준법은 근로자를 “직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업

37) 남궁준, “병가제도의 국제기준과 해외사례에 관한 소고”, 사회법연구 제52호, 한국사회법학회, 2024, 277-280면.

38) 강성태 외(2020), 앞의 보고서, 50면.

이나 사업장에 근로를 제공하는 사람”으로 정의하고 있는데(제2조 제1항), 판례는 이를 보다 구체화하여 “종속적인 관계”에서 근로를 제공하였는지를 근로자성 판단의 핵심징표로 삼고 있다.³⁹⁾ 이처럼 근로자 개념과 관련하여 종속성을 요구하고 있는 것은 전통적인 노동보호법제가 근로자에 대한 보호필요성을 사용자에 대한 ‘종속성’에서 찾고 있기 때문이다. 노동력은 일반적 상품과는 달리 근로자의 인격과 분리하여 저장하는 것이 불가능한데다, 취업 이외에 다른 생계수단이 없어 사용자에게 인적, 경제적으로 종속될 수 밖에 없는 근로자가 계약자유의 원칙에 기초하여 사용자와 근로조건을 대등하게 결정하는 것이 사실상 불가능하다는 점에 주목하여 국가가 입법으로 근로조건의 최저기준을 설정하고 이를 강제하게 되었다고 보는 것이다.⁴⁰⁾

나. 새로운 노무제공형태의 등장과 법적 대응의 기본방향

따라서 지금까지의 근로기준법은 모든 노무제공자를 보호대상으로 삼는 것이 아니라 종속성이 있는 근로자만을 보호대상으로 하고, 자영업자나 독립계약자 등은 그 보호대상으로 삼지 않았었는데, 산업구조가 다변화 되고 새로운 고용형태가 점차적으로 확산되면서 양자를 구별하는 것이 점차적으로 중요한 문제로 대두되고 있다. 그러나 이는 결코 쉽지 않은 문제이다. 노무제공관계에서 당사자 사이의 종속성은 그 존재여부의 판단이 아니라 어느 정도인지를 판단하는 문제인 반면, 이에 대한 보호는 종속성의 정도에 비례하여 주어지는 것이 아니라 완전히 보호하거나 전혀 보호하지 않는 것이 되기 때문이다.

그렇기 때문에 근로기준법상 보호를 모든 노무제공자에게 적용하여야 하는지에 대해서는 크게 두 가지의 방향성이 있다. 첫 번째 방향은 근로기준법상 근로자의 인정범위를 넓혀 노무제공자를 근로기준법상 근로자로서 보호하는 방향으로, 근로기준법상 근로자성의 판단 기준을 고용형태의 변화와

39) 대법원 2006.12.7. 선고 2004다29736 판결.

40) 이철수, 「노동법」, 현암사, 2023, 7면.

실질에 비추어 완화하거나 미국 캘리포니아의 입법과 같이 사용자가 특정 요건(ABC Test)을 입증하지 못하는 한 노무제공자를 근로자로 추정하는 방식으로 전개된다. 다른 방향으로서는 근로자와 독립자영인 사이에 새로운 보호집단을 설정하고 이들의 종속성에 비례하는 수준의 보호를 제공하는 방식이 있다. 우리나라가 2007년 산업재해보상보험법 개정을 통해 근로기준법이 적용되지 않는 특수형태근로종사자를 그 보호대상으로 한 이후 고용보험법이나 산업안전보건법의 보호를 이들에게 확대해오고 있는 것이 그 대표적인 사례라고 할 수 있다. 독일의 경우 단일노동법전이 아니라 연차휴가법(BUrlG)을 통해 법정 연차유급휴가제도를 실시하고 있는데, 이때 동법의 적용범위에는 근로자뿐만 아니라 경제적 종속성으로 인해 근로자와 유사한 자로 간주되는 자(이른바 유사근로자; arbeitnehmerähnliche) 또한 포함된다. 다만 이러한 유사근로자의 근무형태는 통상적인 근로자의 그것과는 차이를 보이므로, 실제 법 적용에 있어서는 이러한 현실적인 특수성이 고려되고 있다고 한다.⁴¹⁾

물론 이러한 두 가지 접근방법은 서로 대립하는 것이 아니고, 노무제공자의 노무제공관계의 실질과 이들에 대한 보호필요성을 고려하여 적절한 보호방식을 취할 수 있다.

다. 노무제공자의 법적 보호방안에 대한 최근의 논의 경과

최근 대법원은 최근 쏘카의 자회사 VCNC에서 운영하는 타다 서비스를 제공하는 프리랜서 드라이버를 근로기준법상 근로자로 본 판결⁴²⁾을 선고하면서, “온라인 플랫폼(노무제공과 관련하여 둘 이상의 이용자 간 상호작용을 위한 전자적 정보처리시스템을 말한다)을 매개로 근로를 제공하는 플랫폼 종사자가 근로자인지를 판단하는 경우에는 노무제공자와 노무이용자 등이 온라인 플랫폼을 통해 연결됨에 따라 직접적으로 개별적인 근로계약을

41) 박지순, 「독일의 유사근로자의 유형과 노동법상의 지위에 관한 연구」, 한국노동연구원, 2005, 137-139면.

42) 대법원 2024.7.25. 선고 2024두32973 판결.

맷을 필요성이 적은 사업구조, 일의 배분과 수행 방식 결정에 온라인 플랫폼의 알고리즘이나 복수의 사업참여자가 관여하는 노무관리의 특성을 고려하여 위 요소들을 적절하게 적용하여야 한다”는 법리를 새로이 제시하였다. 이에 따라 이 판결에서는 ‘이 사건에서 운전업무 배분과 수행방식은 온라인 플랫폼이 일을 수행할 작업자를 선택하고 일감을 배분하며 노무 수행 방법을 지정·통제하는 것이므로, 플랫폼 종사자에게 근무시간과 장소에 대한 온전한 선택권이 부여되었다고 볼 수 없다’고 판단한 바 있다.

이러한 해석론 이외에도 입법을 통해 노무제공자에 대한 보호를 확대하려는 시도가 최근에도 이어지고 있다. 종전의 입법이 사회보장제도의 적용을 통해 이들을 보호하려는 것이었다면, 최근에는 근로자를 포함한 노무제공자의 기초적 보호를 위한 법률안도 지난 21대 국회에서부터 지속적으로 제출되고 있다. 지난 21대 국회에서 이수진 의원이 대표발의한 「일하는 사람의 권리보장에 관한 법률안」(의안번호 2118266)은 사업자는 1년 이상 사용한 일하는 사람에게 매년 연간 15일 이상 휴식일을 보장하도록 하고(제13조), 장철민 의원이 대표발의한 「일하는 사람의 보호 등에 관한 법률안」(의안번호 2118363)는 1년 이상 사용한 일하는 사람에게 연간 12일의 범위에서 휴무를 보장하도록 하였다(13조), 또한 이은주 의원이 대표발의한 「일하는 사람 기본법안」(의안번호 2122540)에서는 일하는 사람은 일의 종류와 내용에 따라 일터에서 적절한 방법으로 쉴 권리를 가지며, 사업자는 일하는 사람의 쉴 권리를 보장해야 하고 이 경우 1년 이상 사용한 일하는 사람의 휴식일은 매년 연간 15일 이상이 되도록 하였다(13조). 22대 국회에서도 장철민의원이 21대 국회에 제출된 법안을 다시 제출하였고, 김주영 의원이 새로 대표발의한 「일하는 사람 기본법안」(의안번호 2200069)의 경우 근로기준법 적용을 받지 않는 일하는 사람에게는 그에 준하는 휴무를 보장하도록 하고 있다.

다만 이러한 입법에 대해 신중한 견해도 존재한다. 가령 지난 21대 국회에서 관련 개정안에 대한 환경노동위원회 전문위원의 검토보고서에서는 ‘이러한 노무제공자들은 자신의 근로시간 및 휴식에 대해 자율적인 조정이

가능하다는 전제에서 휴일부여의 실익이 크지 않고 이들에게 별도의 휴식권을 보장할 필요가 없다’는 고용노동부의 견해가 제시되기도 하였다.

그러나 앞서 소개한 타다 드라이버의 근로자성 판결에서도 드러나듯이, 배차신청에 대한 선택권은 플랫폼 종사자에게 있다고 하더라도 이에 대한 최종적인 결정은 사업주에게 맡겨져 있고, 또한 사업주의 경우에는 배차(호출) 미수락에 대한 제재 및 페널티를 부여하는 방식으로 근로시간에 대한 통제권을 행사할 수 있는 것이 현실이므로 이들의 휴식권을 보장할 필요성이 없다고 말하기는 힘들다. 만약 근무형태의 특성 등으로 근로자가 아닌 노무제공자에 대해서는 노무제공의무를 면제하는 휴가를 부여하는 것이 적절하지 않다고 한다면, 적어도 노무제공자가 여가와 휴식을 위해 노무제공을 거절하거나 작업량 조정 등을 한 경우 이를 이유로 한 계약해지 등의 불리한 처우가 금지됨을 명시하여 근로시간 및 휴식에 대한 노무제공자들의 자유로운 선택권을 분명히 하는 것도 그 보호의 한 방법이 될 수 있다.

라. 노동3권 보장을 통한 연차유급휴가 확보

또한 근로자가 아닌 노무제공자에 대하여는 근로기준법이 적용되지 않을 뿐이고, 헌법과 노동조합법을 통해 단결권과 단체교섭권, 단체행동권을 행사하고 그 결과로 체결된 단체협약을 통해 연차유급휴가를 확보하는 것도 가능하다. 대법원은 학습지 교사와 같은 노무제공자들의 노동조합법상 근로자성이 문제된 사안에서 “노동조합법상 근로자에 해당하는지는 노무제공관계의 실질에 비추어 노동3권을 보장할 필요성이 있는지의 관점에서 판단하여야 하고, 반드시 근로기준법상 근로자에 한정된다고 할 것은 아니다”라고 명시적으로 언급하고 있기 때문이다.⁴³⁾ 그 결과 학습지 교사뿐만 아니라 방송연기자, 철도역사 내 매점운영자, 자동차 판매점의 카마스터(car master), 대리운전 기사 등의 노동조합법상 근로자성이 인정되어 오고 있으며, 음식 배달 종사자나 택배기사들도 노동조합을 결성하여 활발하게 활동하고 있다.

이들이 사회적 대화와 단체교섭을 통해 실질적인 휴식권을 확보한 사례

43) 대법원 2018.6.15. 선고 2014두12598, 2014두12604(병합) 판결 등.

도 있다. 고용노동부와 한국통합물류협회, 그리고 주요 4개 택배사는 2020년 “택배 종사자의 휴식 보장을 위한 공동선언”에 합의하였는데, 이는 택배기사 노동조합의 요구를 반영하여 매년 8월 14일을 택배 쉬는 날로 정례화하여 해당 택배사에 노무를 제공하는 택배기사들이 광복절(8월 15일) 공휴일에 이어 연속으로 휴식을 취할 수 있게 한 것이다. 이처럼 근로기준법상 연차휴가제도를 적용받지 못하는 노무제공자라고 하더라도 사회적 대화와 단체교섭을 통해 자주적으로 연차유급휴가와 같은 휴식권을 보장할 수 있으므로, 이에 대해서도 적극적인 지원이 이뤄질 필요가 있다.

2. 5인 미만 사업장에 대한 연차휴가 관련 규정 적용제외의 문제점과 개선방안

가. 사각지대의 원인

한편 우리 근로기준법은 그 적용범위를 ‘상시 5인 이상의 근로자’를 사용하는 사업장으로 하면서 5인 미만 사업장에 대해서는 대통령령에서 정하는 일부 규정만을 적용하는 방식을 취하고 있다(근로기준법 제11조). 이에 따라 현재 근로기준법 시행령은 5인 미만 사업장에 대해서는 근로기준법 제4장(근로시간과 휴식) 중 휴게(54조) 및 주휴일(55조 제1항)만 적용하도록 하고, 연차유급휴가(60조) 및 근로시간 관련 규정(제50조에서 제53조)은 적용되지 않는 것으로 하고 있다. 이로 인해 전체 임금근로자의 약 17%를 차지하는 5인 미만 사업장 근로자는 연차유급휴가의 적용범위에서 제외되고 있다.

나. 헌법상 평등원칙 위반 소지와 ‘사업장 쪼개기’를 통한 법적용 회피의 가능성

이처럼 사업장 규모라는 우연한 사정에 따라 보호의 내용을 달리하는 해외의 입법례는 찾아보기 어려울 뿐만 아니라, 이는 헌법적 관점에서 볼 때 5인 미만 사업장에 종사하는 근로자를 종사근로자 숫자라는 우연한 사정에 의해 불리하게 처우하는 것으로서 평등권 침해의 소지가 있다.

이와 관련하여 5인 미만 사업장에 대한 부당해고 제한조항 적용제외가 문제된 최근 헌법재판소 결정⁴⁴⁾은 “상시 4인 이하의 근로자를 사용하는 사업장은 대체로 영세사업장이어서 근로기준법에서 요구하는 모든 사항을 한결같이 준수할만한 여건과 능력을 갖추고 있지 못한 것이 현실이다. 이러한 현실을 무시하고 근로기준법상의 부당해고 제한 조항과 노동위원회 구제절차를 이들 사업장에까지 전면 적용한다면 근로자보호라는 소기의 목적을 달성하지도 못한 채 오히려 영세사업장이 감당하기 어려운 경제적·행정적 부담만을 가중시키는 부작용을 초래할 우려가 있다.”고 하면서 이는 입법자가 근로기준법의 확대적용을 위한 지속적인 노력을 기울이는 과정에서 한편으로 일부 영세사업장의 열악한 현실을 고려하고, 근로기준법의 범규범성을 실질적으로 관철하기 위한 입법정책적 결정으로서 거기에는 나름대로의 합리적 이유가 있다고 판단하면서 이러한 입법방식이 헌법상 평등원칙에 위반되지 않는다고 보았다.

또한 이러한 입법방식으로 인해 사용자는 실질적으로는 5인 이상인 사업장을 형식적으로 5인 미만으로 쪼개어 근로기준법 적용을 회피할 유인이 발생한다. 최근 고용노동부 근로감독 결과에 따르면 실제로 사업장 쪼개기를 통해 연차휴가제도 등의 적용을 회피하려는 시도가 빈번하게 발생하고 있으며, 일부 사례의 경우 하나의 사업을 36개의 사업장으로 쪼개어 운영하고 있는 사례도 확인되었다.

다. 개선방안

앞서 설명하였듯 모든 사람에게 여가와 휴식에 대한 권리를 보편적으로 보장하기 위해서는 종사자 규모와 무관하게 근로기준법을 보편적으로 적용하는 것이 바람직하다. 다만 이들 소규모 사업장의 영세한 실태를 고려하여 근로기준법 조항을 단계적으로 적용하는 방안(1단계로 모성보호, 근로시간, 휴업수당 / 2단계로 연차유급휴가와 직장 내 괴롭힘 / 3단계로 해고 관련 규정 적용)을 검토해볼 수 있다.⁴⁵⁾ 또한 연차유급휴가 규정을 적용하되 보

44) 헌법재판소 2019.4.11. 선고 2017헌마820 결정.

장수준을 단계적으로 확대하는 방안(제도 적용 첫 1년간은 5일, 2년 후에는 10일, 3년 후에는 15일)도 생각해볼 수 있다.

또한 소규모 영세사업장에 대해서는 연차휴가제도가 적용되면서 대체인력을 구하기 어려운 상황에서 근무일수가 감소하고, 여기에 더해 휴가비용 등이 추가로 지출되는 부담이 발생할 수 있다. 따라서 이에 대해서는 휴가비 지원이나 대체인력 활용방안 지원 등의 정책적인 지원책이 함께 고려될 필요가 있다.

3. 초단시간 근로자에 대한 연차휴가 적용제외의 문제점과 개선방안

가. 현행 제도의 내용

근로기준법 제18조는 “단시간근로자의 근로조건은 그 사업장의 같은 종류에 업무에 종사하는 통상 근로자의 근로시간을 기준으로 산정한 비율에 따라 결정되어야 한다”라고 하여 단시간근로자에 대해서는 비례적인 보호를 하는 것을 원칙으로 하고 있다. 이에 따라 구체적인 근로조건을 결정할 때 기준이 되는 사항은 근로기준법 시행령 제9조 제1항 <별표 1>에서 정하고 있는데, 여기에서는 단시간근로자에게 연차유급휴가를 주도록 하면서 부여되어야 하는 유급휴가는 통상 근로자의 연차휴가일수 $\times$ 단시간 근로자의 소정근로시간/통상 근로자의 소정근로시간 $\times$ 8시간으로 계산하여 시간단위로 부여하도록 하고 있다.

한편 근로기준법은 단시간 근로자에 대해서는 비례적 보호를 원칙으로 하면서도 4주 동안(4주 미만으로 근로하는 경우에는 그 기간)을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자, 이른바 초단시간근로자에 대해서는 휴일(제55조) 및 연차유급휴가(제60조), 퇴직급여법 등을 적용하지 않도록 하고 있어 이들에 대해서는 비례적인 연차휴가 또한 보장되지 않는다. 이러한 초단시간근로자의 규모는 지난 2000년 이후 점차적으로 증가

45) 김기선, “상시 5인 미만 사업에 대한 근로기준법 적용”, 『법학논총』 제39권 제2호, 한양대학교 법학연구소, 2022, 177-186면.

하여 2022년 기준으로는 157만명이 되었고, 이는 전체 취업자의 5.6%에 해당하는 규모이다.

나. 헌법상 평등원칙 위반 소지와 ‘소정근로시간의 형식적 단축’을 통한 법적용 회피의 가능성

이는 앞서 살펴본 5인 미만 사업장에 대한 적용제외 문제와 마찬가지로 헌법상 평등원칙에 위반될 소지가 있다. 소정근로시간 15시간인 근로자에게는 연차유급휴가를 비례적으로 보장하도록 하면서, 소정근로시간이 14시간인 근로자에게는 연차유급휴가를 전혀 보장하지 않는 차별적 취급을 정당화할 이유를 찾기 어렵기 때문이다.

이와 관련된 국제기준을 살펴보면, ILO의 제175호 단시간근로협약의 경우 단시간근로자의 근로시간이 일정한 기준을 하회하는 경우 휴일, 휴가, 사회보장제도의 적용제외가 가능하다고 하고 있으나(제8조), 그 제도적 전제로서 사회적 파트너와의 합의, 사유의 적절성과 정당성, 정기적인 검토가 필요하다는 점을 언급하고 있다. 한편 해외의 입법례를 살펴봐도 우리와 같이 초단시간근로자를 전면적으로 보호범위에서 제외하고 있는 입법례는 찾아보기 어렵다.

이러한 초단시간근로자에 대한 퇴직급여법 적용제외규정(제4조 제1항)이 이들의 근로의 권리 내지 평등권 침해하는지가 문제된 사안에서,⁴⁶⁾ 헌법재판소의 재판관 6인은 “사용자로 하여금 근로자가 일시적이거나 임시적으로 근로를 제공하는지에 관계없이 모든 근로자에 대하여 퇴직급여 지급의무를 부담하게 하는 것은 지나치게 과중한 부담이 될 수 있으며, 근로자의 노후 생계보장이라는 소기의 목적을 달성하지도 못한 채 사용자가 감당하기 어려운 경제적 부담만을 가중시켜 오히려 근로조건을 악화시키는 부작용을 초래할 우려”가 있고, “퇴직급여의 성격 및 기능에 비추어 볼 때 근로자의 해당 사업 또는 사업장에서의 전속성이나 기여도가 퇴직급여제도 성립의 전제가 된다 할 것이므로, 사용자의 부담이 요구되는 퇴직급여제도를 입법하

46) 헌법재판소 2021.11.25. 선고 2015헌바334, 2018헌바42(병합) 전원재판부 결정

는 데 있어 해당 사업 또는 사업장예의 전속성이나 기여도가 낮은 일부 근로자를 한정하여 그 지급대상에서 배제한 것을 두고 입법형성권의 한계를 일탈하여 명백히 불공정하거나 불합리한 판단이라 볼 수 없다”고 판시하였다.

반면 헌법재판관 3인의 소수의견은 단시간근로자 중 초단시간근로자와 아닌 자 사이에 질적인 차이가 크지 않고, 소정근로시간은 사업 또는 사업장에 대한 전속성이나 기여도를 평가할 수 있는 합리적이고 단일한 기준이라고 보기 어렵고, 근로시간이 짧은 초단시간근로자에 대해서는 보호의 수준도 비례하여 줄어들기 때문에 사용자의 부담도 크지 않다는 점을 지적하였다. 또한 소수의견은 소정근로시간의 개념은 법으로 정하는 기준근로시간의 범위에서 근로자와 사용자 사이에 약정한 근로시간으로서(근로기준법 제2조 제1항 제8호) 실제 근로시간과 구별되는 것인데, 실근로시간이 아닌 소정근로시간을 기준으로 삼아 법제도의 적용에서 제외하는 것은 합리적이지 않고, 나아가 근로조건의 결정에 사용자의 주도성이 강한 상황에서는 소정근로시간을 형식적으로 단축하여 실제 근로시간이 소정근로시간을 초과함에도 연차유급휴가를 보장받지 못하도록 하는 편법적 행태가 등장할 수 있다는 점을 지적하였다.⁴⁷⁾

다. 개선방안

따라서 앞서 살펴본 5인 미만 사업장에 대한 연차유급휴가 적용 확대에 맞추어 초단시간근로자에 대해서도 근로시간에 비례한 휴가를 부여하는 것이 합리적이다. 다만 이 때 단시간근로자의 연차유급휴가를 어떤 방식으로 보장할 것인지에 대해서는 추가적인 검토가 필요하다.⁴⁸⁾

47) 실제로 최저임금법 적용을 잠탈하기 위한 택시업계의 소정근로시간 합의의 유효성, 대학 시간강사의 소정근로시간이 1주 14시간 미만인지 여부 등 노사당사자간 소정근로시간 합의의 해석이나 실근로시간과의 관계를 둘러싼 법적 분쟁이 빈발하고 있는 실정이다.

48) 이승욱, “단시간근로 규제의 문제점과 과제”, 「서울대학교 법학」 제53권 제1호, 서울대학교 법학연구소, 2012, 139-183면.

이와 관련하여 ILO 132호 협약이나 EU 지침에서는 소정근로일수의 차이를 반영할 수 있도록 근로주(working week)를 단위로 연차휴가를 부여하고 있다. 이에 따라 똑같이 3근로주의 휴가가 부여된다고 하더라도 소정근로일이 5일인 근로자는 총 15일의 휴가일수가 부여되고, 소정근로일이 3일인 근로자에게는 9일의 휴가가 발생하는 것이다. 독일의 경우에도 연차휴가의 부여단위를 ‘근로일’(Werktag)로 하여 단시간 근로자에게도 일간단위의 휴가 부여를 원칙으로 하고 있으며, 일본의 경우에는 주 소정근로시간이 30시간 이상인 단시간근로자의 경우에는 연차유급휴가의 보호 필요성이 통상 근로자와 다르지 않다는 전제에서 동일한 휴가일수를 부여하고, 주 소정근로시간 30시간 미만인 경우에는 주당 소정근로일수에 따라서 정해진 연차유급휴가 일수를 부여하고 있다는 점을 참조할 필요가 있다.

V. 결론

이상의 논의와 제안을 요약하자면 다음과 같다. 먼저 여가와 휴식에 대한 권리를 모든 사람에게 보편적으로 보장하기 위해 연차유급휴가의 취득요건에서 출근율과 개근 요건을 삭제하고, 완전한 연차휴가 취득에 필요한 기간도 현행 1년에서 6개월로 단축하며 6개월 미만인 근로자에 대해서는 비례적으로 휴가를 부여하는 한편, 가산휴가를 폐지하는 대신 전체 근로자의 평균적 근속기간과 휴가 보장일수를 고려하여 기본 휴가 보장일수를 늘리는 방안을 제안하였다.

또한 부여된 연차유급휴가를 실질적으로 활용할 수 있도록 하기 위해서 국제 기준과 같이 미사용 연차휴가에 대한 금전 보상을 금지하며, 필요한 경우 이를 이월하거나 저축하여 사용하도록 하고, 현재의 휴가 보장일수와 사용일수의 격차인 4일 정도는 근로자대표와의 협의를 전제로 하여 사용자의 시기 지정에 의해 집단적으로 소진하도록 하는 방안을 제안하였다. 또한 연차휴가의 본래적 취지에 맞게 휴가제도가 운용될 수 있도록 장기휴가의

활성화 방안 및 반일(半日) 내지 시간 단위 휴가 사용에 대한 제한 필요성을 검토하였다.

마지막으로 모든 노무제공자에게 휴식권을 보장하기 위해 별도의 입법을 통하여 이들의 최소 휴무일을 보장하는 한편, 노무제공자가 여가와 휴식을 위해 노무제공을 거절하거나 작업량 조정 등을 한 경우 이를 이유로 한 계약해지 등의 불리한 처우가 금지됨을 명시할 필요가 있음을 지적하였다. 또한 5인 미만 사업장에 대해 연차유급휴가 제도의 적용을 전면적으로 배제하는 것은 5인 미만 사업장 종사자들을 종사근로자 숫자라는 우연한 사정에 의해 불리하게 처우하는 것으로서 헌법상 평등권 침해의 소지가 있으므로 재검토가 필요하며, 그 개선방안으로는 영세사업장의 실정을 고려하여 법 적용의 단계적 확대나 대체인력 및 휴가비용 등에 대한 정책적 지원 등이 필요함을 제안하였다. 이상의 논의가 모든 사람의 여가와 휴식 향유에 기여할 수 있기를 희망한다.

참고문헌

- 강성태, “근로기준법상 휴일과 연차휴가에 대한 소고”, 「사법」 34호, 사법발전재단, 2015
- 강성태 외, 「노동시간 주요제도 개선방안 및 운영상 쟁점 검토」(연구기관 한국노동법학회), 고용노동부 학술연구용역보고서, 2020
- 김근주, 「연차휴가제도에 관한 연구」, 한양대학교 법학박사학위논문, 2012
- 김근주, “연차휴가제도의 보상적 성격에 관한 비판적 검토”, 「노동법연구」 제39호, 서울대 노동법연구회, 2015
- 김근주, “근로시간 및 휴식제도의 중장기적 개편 방향”, 「월간 노동리뷰」 2024년 2월호, 한국노동연구원, 2024
- 김기선, “일·생활 균형을 위한 근로시간저축제의 도입방향”, 「법학논총」 제37권 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2020
- 김기선, “상시 5인 미만 사업에 대한 근로기준법 적용”, 「법학논총」 제39권 제2호, 한양대학교 법학연구소, 2022
- 김홍영, “휴식 보장을 위한 연차휴가의 제도개선론”, 「노동법연구」 제40호, 서울대학교 노동법연구회, 2016
- 박지순, 「독일의 유사근로자의 유형과 노동법상의 지위에 관한 연구」, 한국노동연구원, 2005
- 배규식, “한국의 장시간 노동”, 「장시간 노동과 노동시간 단축(I)」, 한국노동연구원, 2011
- 손연정, “근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차”, 「월간 노동리뷰」 2025년 6월호, 한국노동연구원, 2025
- 송대현, “아리스토텔레스의 『정치학』 7-8권에서 여가(scholê) 개념”, 「서양고전학연구」 제53권 제2호, 한국서양고전학회, 2014
- 이승욱, “단시간근로 규제의 문제점과 과제”, 「서울대학교 법학」 제53권 제1호, 서울대학교 법학연구소, 2012
- 이 정, “일본 근로시간법제의 변천사”, 「일본 근로시간법제의 변천과 정

책적 시사점」, 한국노동연구원, 2020

이철수, 「휴일·휴가제도에 관한 연구」, 한국노동연구원, 1999

이철수, 『노동법』, 현암사, 2023

윌 스트런지·카일 루이스, 『오버타임』, 시프, 2021

<Abstract>

Ensuring Universal and Effective Access to Annual Paid Leave

Junhyeok MUN*

South Korea's annual paid leave system faces significant issues, including low utilization(only 76.2% in 2022), disparities across employment types and business sizes, and protection gaps for workers in workplaces with fewer than 5 employees and non-standard workers. These problems largely stem from the prevalent view of annual leave as compensation for past labor, a perspective that often allows for monetary compensation for unused leave, thereby exacerbating the low usage rates. Workers frequently cite a lack of replacement personnel, the desire to receive leave allowance, and excessive workload as reasons for not fully utilizing their leave.

This paper argues that annual paid leave should be recognized as a universal right for all workers and proposes comprehensive institutional reforms to achieve this. Proposed improvements to leave granting include relaxing acquisition rules by eliminating attendance requirements and shortening the minimum continuous service period for full leave acquisition from one year to six months, with proportionate leave for those with less than six months of service. Furthermore, it suggests abolishing additional leave based on long service and instead increasing the basic guaranteed leave days for all workers (e.g., to 18 days annually) to ensure more equitable access. To promote actual leave usage, the paper advocates for prohibiting monetary compensation for unused annual leave in principle (except in

* Assistant Professor, College of Law, Sungshin Women's University.

specific cases like employment termination) and considering the introduction of a leave savings system. Additionally, it recommends mandating employers to designate specific periods (e.g., 4 days) for a portion of leave in consultation with employee representatives, a strategy proven effective in Japan for increasing utilization rates. To address the existing protection gaps, the study proposes gradually applying annual paid leave regulations to workplaces with fewer than 5 employees, supported by policy measures such as leave cost and replacement worker subsidies. Lastly, it emphasizes the need for separate legislation to ensure minimum days off for non-standard workers, explicitly prohibiting unfavorable treatment when they refuse service or adjust their workload to take rest. These reforms collectively aim to enhance the leisure and rest opportunities for all individuals.

Key Words: Annual Paid Leave, Leave Usage Promotion, Vacance, Sick Leave, Non-Standard Worker